ZUCCA&PARTNERS
REAL ESTATE SOLUTION

CONTRATTO DI INCARICO DI MEDIAZIONE PER VENDITA IMMOBILIARE

Redatto ai sensi degli artt. 1754 e ss. del Codice Civile e della L. 39/1989

1. PARTI CONTRAENTI

Tra le sottoscritte parti si conviene e si stipula quanto segue:

MANDANTE/VENDITORE

Cognome e Nome: _____ **Cod. Fisc.:** _____

Data & Luogo Nascita: _____ **Telefono:** _____

Residente in: _____

In qualità di: ☐ Proprietario esclusivo ☐ Comproprietario ☐ Legale rappresentante

AGENZIA/MEDIATORE

Denominazione: _____ **Part. IVA:** _____

Sede Legale: _____ **Iscr. REA/Roulo:** _____ **Agente:** _____

2. OGGETTO DELL'INCARICO ED ESTREMI DELL'IMMOBILE

Il Mandante conferisce al Mediatore, che accetta, l'incarico professionale finalizzato alla vendita del seguente bene immobile:

Indirizzo: _____

Dati Catastali: **Fg.:** _____ **Part.:** _____ **Sub.:** _____ **Cat.:** _____ **Rendita €:** _____

Consistenza e Vani: _____

Accessori: _____

Stato Occupazione: ☐ Libero al rogito ☐ Occupato dalla proprietà ☐ Locato con scadenza al: _____

Attestato APE: **Classe Energetica:** _____ **EPgl,nren:** _____ **kWh/mq anno**

3. CONDIZIONI ECONOMICHE DI VENDITA

3.1 Prezzo

L'immobile sarà proposto al prezzo complessivo di €: _____ Euro _____

3.2 Malità di pagamento richieste

Caparra confirmatoria alla proposta/preliminare € _____ saldo prezzo al rogito notarile mediante assegni circolari o bonifico bancario urgente

4. DURATA DELL'INCARICO E REGIME DI ESCLUSIVA

4.1 Durata

Il presente incarico ha validità fino al giorno _____ e si intenderà:

☐ Cessato alla scadenza naturale senza obbligo di disdetta.

☐ Rinnovato tacitamente per mesi _____ salvo disdetta a mezzo raccomandata A/R o PEC con preavviso di gg. _____

4.2 Clausola di Esclusiva

☐ **CON ESCLUSIVA**
Il Mandante si impegna a non conferire mandato ad altri intermediari e a non vendere privatamente il bene per la durata dell'incarico.

☐ **SENZA ESCLUSIVA**
Il Mandante rimane libero di interloquire con altri soggetti o intermediari.

5. COMPENSO PROVVIGIONALE, SPESE E PENALE

5.1 Provvigione

In caso di conclusione dell'affare (comunicazione di avvenuta accettazione della proposta di acquisto o stipula del preliminare), il Mandante corrisponderà al Mediatore una provvigione pari al _____ % (oltre IVA di legge) calcolata sul prezzo di vendita concordato.

5.2 Penale per recesso o violazione dell'esclusiva

Qualora il Mandante revochi l'incarico prima del termine o violi l'obbligo di esclusiva, sarà dovuta al Mediatore una penale forfettaria pari al _____ % della provvigione pattuita a copertura delle spese e dell'attività promozionale svolta.

6. OBBLIGHI E DICHIARAZIONI DEL MANDANTE

Il Mandante dichiara la piena disponibilità dell'immobile, la conformità urbanistico-edilizia e catastale, nonché la libertà da iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli, pignoramenti o ipoteche salvo: _____.
Si impegna a fornire tempestivamente al Mediatore copia dei titoli di provenienza, planimetrie, certificati di conformità degli impianti, attestato di prestazione energetica e documentazione condominiale ordinaria e straordinaria.

Data Incarico: _____ **Luogo:** _____

Firma del Mediatore

_____
Timbro dell'agenzia e firma del legale rappresentante

Firma del Mandante (Venditore)

_____
Firma leggibile per esteso

Approvazione specifica delle clausole onerose (Artt. 1341 e 1342 c.c.): Il sottoscritto Mandante dichiara di aver preso visione, compreso e di approvare specificamente le clausole di cui **all'Art. 4** (**Rinnovo tacito ed Esclusiva**), **all'Art. 5** (**Provvigione, termini di esigibilità e Penale di recesso anticipato**) e la competenza del foro stabilito.

Firma del Mandante (Venditore)

_____
Firma leggibile per esteso per accettazione espressa